

מסורת הש"ס

(א) [נקמן עמוד ז ע"ש], (ב) [נמדים לה.], (ג) [נשלל כה.], (ד) אטענס נמי. כ"ל רש"ל, (ה) מדרים לה. ע"ש, (ו) הרעב"ז מ"ו, (ז) (ע"צ), (ח) [ויקרא פרק ט"ו], (ט) [ויקרא ה.],

— s: —

הגהות הב"ח

(א) גמ' שלא אוכל עפר ואכל בנמה תפשוט עד כ"ל: (ב) תוס' ד"ה אכל וכו' דאיהו גופיה:

— s: —

רבינו חננאל

תפשוט בעיז דרבא דהוה בעי בנושע שלא אוכל עפר. ודחי י כּי אמרינן דליכא אכילה בפחות מכות במידי דבר אכילה הוא עפר לא בר אכילה הוא: אמר להן ר' עקיבא היכן מצינו במדבר מביא קרבן שוה מדבר ומביא קרבן. ואקשינן והרי מגדף לדבריו ר' עקיבא דתני בתחלת כירות בתוספתא המגדף ר' עקיבא מחייב קרבן שנאמר בו כרת כו'. ודחיי' שאני מגדף דמדבר וחוטא הוא. כי קאמרי מדבר ואוסר עצמו: ואקשינן והרי גזיר כיון דאמר הריני גזיר נאסר ביין ובטומאה ובתגלחת ומביא קרבן. ודחיי' שאני גזיר דלא מיייתי קרבן אלא לאשתדרי ליה איסוריה.

כי קאמר דמיייתי קרבן אדבוריה קאמרינן: ולא והיי' הקדש דאייבירא נאסר והנהנה ממנו חייב קרבן. ודחיי' שאני הקדש דלכולי עלמא איסוריה שוה מה שאין כן בשבועות: והרי קונמות פ"י האומר קונם ככר זה עלי. ודחיי' קסברי רבנן אין מעילה בקונמות כלומר המועיל בקונמות לא מיייתי קרבן: אמר רבא מחלוקת ר' עקיבא וחכמים בסתם. אבל במפרש שבועתו דברי הכל כל שהוא. והני מילי בנושע באכילה אבל נשבע שלא אטעום דברי הכל בכל שהוא חייב. אמר רב פפא מחלוקת בשבועות אבל בקונמות כיון דלא מדבר שםא דאכילה דברי הכל בכל שהוא דכבריה דמי: ואוחבינן עליה. והתני שני קונמות מצטרפין שתי שבועות אין מצטרפין. ר' מאיר אומר קונמות כשבועות. פ"י האומר קונם בשר זה עלי ופת זה עלי כוית משניהם מצטרף והאוכל חייב. אבל נשבע עליהן אין מצטרפין. ואקשינן אם הקונמות חייבין עליהן בכל שהוא צירוף למה להו. ומשני כגון דאמר אכילה מבשר זה ומפת זו עלי קונם. דכיון דאדכר בהו אכילה משום הכי בעינן צירוף לכוית. ואקשינן אי הכי גבי שבועות

טיפשוט כו'. מדקתני מתני' [יע' היכן מצינו כו' אלמא צעפר נמי כזכית

בעינן: **כי קאמרינן.** היכן מצינו כו' במידי דבר אכילה קאמרינן:

והרי קונמות. האומר קונם ככר זו עלי אוסר עצמו ככל שהוא

שזה כדלקמן: **כמפרש דמי.** לפי שאינו מוזכר זה שם אכילה כל

שהוא קאמר: **והרי מגדף.** מדברך את השם דפליג רבי עקיבא אדרבנן ככריות (דף ז.). ואמר מגדף מביא קרבן: **והרי גזיר.** שמדבר ואוסר דדבורו ומביא קרבן גזים תגלחתו: **על דבורו.** שהחליף דבורו: **והרי הקדש.** שמדבר ואוסר דדבורו את שהוא מקדיש ואם החליף דבורו ונהנה ממנו מביא קרבן מעילה: **והרי קונמות.** שלא אסרה אלא עליו ואם אכל ממנו קס"ד דמביא קרבן מעילה שהקונם לשון הקדש הוא: **אין מעילה בקונמות.** דלא קרינן ביה מקדשי ה' (ויקרא ה) שהרי חולין הוא אצל כל אדם: **מהו דסימא אטעום נמי.** לשון אכילה הוא כדאמרי אינשי נטעום מידי: **קונמות כיון דלא מדבר שום אכילה כדמפרש דמי גרסינן: שני קונמות.** שתי ככרות שאסרנן עליו בקונם: **מלטרפין.** מעט מזה ומעט מזה לכוית: **שפי שבועות.** שתי ככרות שנשבע עליהן: **אין מלטרפות.** ולקמן מפרש טעמא.

והשתא סלקא דעתיה לפי שהזכיר שם אכילה על זו ושם אכילה על זו: **אמאי אין מלטרפות.** הרי על שמיין הזכיר שם אכילה אחת: **מסוך שחלוקות לחטאות.** מתוך ששתי ככרות הללו חזויות שמים לעינן חטאת בשבועה יין אם אמר שצועה שלא אוכל מזו ומזו ואכל כוית מזו וכוית מזו בהעלם אחד חייב שמים כדתנן [לקמן] " שצועה שלא אוכל פת חטין פת שעורין פת כוסמין ואכל חייב על כל אחת ואחת ומיייתין לה בתורת כהנים ^(א) מוהיה כי יאשם לאחת מאלה ^(ב) לחייבו על כל אחת ואחת וגו' וכי אמר נמי מזו ומזו שתי שצועות חשיבי הלכך כי אכל מזו חזי שיעור ומזו חזי שיעור אין מלטרפות אצל קונמות אין חלוקות לאשמות למאן דאמר יש מעילה בקונמות [נמדים לה.] דאם נהנה וחזר

ונהנה בהעלם אחד חדא הוא דמיחייב דכולהו חדא מעילה כדתנן (מעילה דף כ.) לירף את המעילה לזמן מרובה ואם בשני העלמות אפי' מחדש מינייהו נמי וכן לענין מלקות אם בהמראה אחת חדא הוא דלקי ואי בשני התראות אפי' מחדש מינייהו שהרי עובר וחוזר ועובר כדתנן (מסות דף כא.) גזיר שהיה שותה יין כל היום כולו אינו חייב אלא אחת אמרו לו אל תשתה אל תשתה והוא שותה חייב על כל אחת ואחת: **שבועות בקונמות.** מלטרפות ואע"ג דחלוקות דלית ליה לדרב פנחס. וצלא איפוך לא מיתרצא דאי הוה מתרץ ר' מאיר דאמר בקונמות אין מלטרפינ לית ליה לדרב פנחס הוה קשיא לן צין שצועות צין קונמות אמאי אין מלטרפינ הרי על שמיין לא הזכיר אלא אכילה אחת אצל השתא דאמר מלטרפות ולית ליה לדרב פנחס לא קשיא מידי: **כי אמר רב פפא.** בקונמות כל שהוא למלקות קאמר וכי תניא הויא דמלטרפינ לענין קרבן מעילה וצירוף דקתני לאו לכוית אלא לשוה פרוטה: **ויש לה פדיון.** שמופתם פדיונה וויא יוצאה לחולין דבהקדש כתיב (ויקרא מ) ופדה בערכך: **אין לה פדיון.** להמירה לו שלא נאמר פדיון באיסורין: **ואכל**

שבועות שתיים פרק שלישי שבועות

והרי מגדף. ה"נ הוה מצי למפרך משבועת העדות והא דפריך ממגדף משום דאפי' חטאת קצועה מייתי: **והרי הקדש.** תימה מאי פריך דנימא דמתני' הכי קאמר היכן מצינו מדבר ומביא קרבן על דבורו בלא שום מעשה שזה

מדבר ומביא קרבן בלא שום מעשה כגון שצועה שאוכל ולא אכל אצל הקדש מביא קרבן על מה שאכל שעשה מעשה: **אבל** בקונמות דברי הכל בב"י שהוא. תימה דחמייר קונם מהקדש (ט) ואיהו גופיה לא אסיר אלא משום דהוי כהקדש והקדש צעי שוה פרוטה: **בתוך שחלוקות לחטאות אין מצטרפין.** פיי בקונטרס אצל קונמות אם נהנה וחוזר ונהנה בהעלם אחד חדא הוא דמיחייב דכולה חדא מעילה היא כדתנן לירף את המעילה לזמן מרובה ואין נראה להציא רצוה משם דהתם לחומרא תנן ליה שאם נהנה מחזי פרוטה וחזר ונהנה לזמן מרובה חזי פרוטה מלטרף כאילו נהנה כל הפרוטה צבת אחת ולא היה צריך לפרש אלא דלענין חטאת חלוקה משום דכתיב (ויקרא ה) לאחת מאלה אצל גבי מעילה לא כתיב הכי: **רבינא אמר כי קאמר רב פפא למלקות כו'.** לרבינא נמי טעמא דרבנן כדרב פנחס דמסיק צסמוך וצא רבינא למדש דאין צריך לומר איפוך דכיון דר"מ לאו טעמא דנפשיה קאמר אלא לדבריהם דרבנן קאמר לכו דקאמר צסמוך וטפי ניחא ליה לאפוכי דרבי מאיר לרבנן דהויא צתרייתא דמיייתי מלהגיה ולהפך דר"מ משום דצין שצועות לקונמות וצין קונמות לשצועות לא טעי תנא:

ומתכנים דכוותה גבי שבועות דאמר שבועה שלא אוכל משתיהן אמאי אין מצטרפין אמר רב פנחס ישאני שבועות מתוך שחלוקות לחטאות אין מצטרפות אי הכי ר' מאיר אומר קונמות כשבועות בשלמא שבועות הואיל וחלוקות לחטאות אלא קונמות אמאי לא איפוך רבי מאיר אומר שבועות בקונמות ולית ליה לדרב פנחס רבינא אמר כי קאמר רב פפא לענין מלקות כי תניא ההיא לענין קרבן דבעינן שוה פרוטה למימרא דסברי רבנן היש מעילה בקונמות ^(א) והתניא "ככר זו הקדש ואכלה בין הוא בין חבירו מעל לפיכך יש לה פדיון ככר זו עלי הקדש ^(ב) (הרי) הוא מעל חבירו לא מעל לפיכך אין לה פדיון דברי ר"מ וחכמים

ונהנה בהעלם אחד חדא הוא דמיחייב דכולהו חדא מעילה כדתנן (מעילה דף כ.) לירף את המעילה לזמן מרובה ואם בשני העלמות אפי' מחדש מינייהו נמי וכן לענין מלקות אם בהמראה אחת חדא הוא דלקי ואי בשני התראות אפי' מחדש מינייהו שהרי עובר וחוזר ועובר כדתנן (מסות דף כא.) גזיר שהיה שותה יין כל היום כולו אינו חייב אלא אחת אמרו לו אל תשתה אל תשתה והוא שותה חייב על כל אחת ואחת: **שבועות בקונמות.** מלטרפות ואע"ג דחלוקות דלית ליה לדרב פנחס. וצלא איפוך לא מיתרצא דאי הוה מתרץ ר' מאיר דאמר בקונמות אין מלטרפינ לית ליה לדרב פנחס הוה קשיא לן צין שצועות צין קונמות אמאי אין מלטרפינ הרי על שמיין לא הזכיר אלא אכילה אחת אצל השתא דאמר מלטרפות ולית ליה לדרב פנחס לא קשיא מידי: **כי אמר רב פפא.** בקונמות כל שהוא למלקות קאמר וכי תניא הויא דמלטרפינ לענין קרבן מעילה וצירוף דקתני לאו לכוית אלא לשוה פרוטה: **ויש לה פדיון.** שמופתם פדיונה וויא יוצאה לחולין דבהקדש כתיב (ויקרא מ) ופדה בערכך: **אין לה פדיון.** להמירה לו שלא נאמר פדיון באיסורין: **ואכל**

פנחס. רבינא אמר כי איתמר דלרב פפא קונמות בכל שהוא למלקות. וכי מצטרפינ מי שינהה מהן בפרוטה חייב קרבן מעילה: ואקשינן וסברי רבנן יש

כב.

כא א ב מיי פ"ד מהל' שצעות הלכה א ב צ סמג לאוין רמא טושי"ע י"ד ס' רלח סעיף א:

כב ג מיי פ"א מהל' מדרים הל' ה סמג לאוין רמז טושי"ע י"ד ס' רטו סעיף [טז] י:

כג ד מיי שם הלכה ו סמג שס:

כד ה מיי פ"ד מהל' שצעות הלכה ח:

כה ו מיי פ"א מהל' מדרים הלכה ו סמג שס ועיין בהשגות וצ"מ:

כו ז מיי פ"ד מהל' שצעות הל' ח סמג לאוין רמא:

כו ח ט מיי פ"ד מהל' מעילה הלכה ט:

— s: —

מוסף רש"י

מפרש נמי כבירה דמי. מפרש דשצועה ככריה בשאר אסורין דמי. כריה טעמא מאי משום דחשיבא, מפרש נמי איזו לחשבה דאסריה עליה (דעיל בא.). ככר זו הקדש. שאלר בלשון הקדש ובלשון קונם והוא היין נמי לא אמרנא אלא בלשון קונם (נדריים לה. לגירסא שם. קונם ככר זה הקדש). בין הוא בין חבירו מעל. שהרי הקדשה סתם אכילו עגמא (שם). לפיכך. הואיל ויש בה מעילה, יש לה פדיון. ויצאה לחולין, דהוי כשאר הקדש (שם). ככר זו עלי הקדש. כיון דאמר על, עליה דידיה שויה הקדש, הוא מעל. אם אכל חייב לשלמן, חבירו לא מעל. דלא אכריה אלא על עצמו וגבי חבירו הו חולין (שם). לפיכך אין לה פדיון. שהוא עצמו אין יכול לפימה לעולם שהרי אמר עלי, ולא על אחר, ואמר אין יכול למעול בה (שם).

— s: —

רבינו חננאל (המשך) נמי כגון דאמר שבועה שלא אוכל משתיהן אמאי אין מצטרפין. ופריך רב פנחס שאני שבועות הואיל וחלוקות הן לחטאות. פ"י סתמא בכוית ובמפרש בכל שהוא מה שאין כן בקונמות לפיכך אין מצטרפין: ואקשינן אי הכי ר' מאיר תינת שבועות משום דחלוקות הן לחטאות לפיכך אין מצטרפות. אלא בקונמות אמאי פוטר ר"מ. ואמרינן איפוך ואימא שבועות כקונמות כלומר מצטרפין אלו ואלו ולית ליה לרב תניא הא שני קונמות מעילה בקונמות והתניא